

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4046/2532

นางกรรณิการ์ สกุลดี
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 575

พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 13

ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างแรงงานนั้น นอกจากจะเกิดขึ้นได้โดยการตกลงกันโดยชัดแจ้งจากการแจ้งข้อเรียกร้องตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มาตรา 13 แล้ว ยังอาจเกิดขึ้นได้โดยปริยายอีกด้วย เมื่อธนาคารนายจ้างออกข้อบังคับเกี่ยวกับเงินเดือนและการแต่งตั้งพนักงานใช้บังคับอยู่แล้วและภายหลังลูกจ้างผู้นั้นเข้ามาเป็นพนักงานก็ได้มีคำสั่งแก้ไขข้อบังคับนั้นในเวลาต่อมา โดยแก้บัญชีอัตราเงินเดือนให้มีขึ้นเงินเดือนครึ่งขั้นและแก้ไขให้ผู้จัดการมีอำนาจแต่งตั้งพนักงานไปดำรงตำแหน่งอื่นในระดับที่ต่ำกว่าเดิมได้ พนักงานทุกคนก็ไม่ได้โต้แย้งคัดค้านและยอมรับเอาผลจากการแก้ไขข้อบังคับด้วยดีตลอดมา ทั้งสัญญาจ้างแรงงานก็เป็นสัญญาที่ไม่มีแบบ ข้อบังคับที่แก้ไขแล้วดังกล่าวจึงเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่ใช้บังคับแก่ลูกจ้างผู้นั้นด้วย

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งเก้าร่วมกันกระทำความผิดโจทก์โดยแก่งัดตรวจสอบและออกหนังสือเตือนโจทก์ว่าประพฤติไม่เหมาะสม ทั้งได้ลดตำแหน่งโจทก์ เป็นเหตุให้โจทก์เสียหาย ขอให้บังคับจำเลยร่วมกันใช้เงินตามฟ้องแก่โจทก์

จำเลยทั้งเก้าให้การว่า การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและตำแหน่งของโจทก์ จำเลยได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ได้วางไว้โดยชอบที่จำเลยไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้โจทก์จึงไม่เป็นละเมิด ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยที่ ๑ จ่ายโบนัสพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์
คำขออื่นให้ยก

โจทก์และจำเลยที่ ๑ อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยอุทธรณ์ข้อแรกของโจทก์ไว้ดังนี้ที่โจทก์อุทธรณ์ว่า จำเลยที่ ๑ ต้องอยู่ใต้บังคับพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ การที่จำเลยที่ ๑ แก้ไขข้อบังคับว่าด้วยบัญชีอัตราเงินเดือนท้ายข้อบังคับฉบับที่ ๓ แก้ไขข้อบังคับเกี่ยวกับการลดระดับพนักงาน ซึ่งเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง โดยไม่ได้แจ้งข้อเรียกร้องตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ และการแก้ไขดังกล่าวไม่เป็นคุณแก่โจทก์ซึ่งเป็นลูกจ้างจึงเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ ข้อบังคับที่จำเลยที่ ๑ แก้ไขจึงไม่สามารถนำมาใช้บังคับแก่โจทก์ บัญชีอัตราเงินเดือนที่ใช้การเลื่อนเงินเดือนแบบ ๐.๕ ขั้นและการที่จำเลยที่ ๓ ในฐานะทำการแทนจำเลยที่ ๒ ออกคำสั่งแต่งตั้งโดยลดระดับโจทก์โดยอาศัยอำนาจตามข้อ ๖ วรรคสอง แห่งข้อบังคับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ฉบับที่ ๔ จึงไม่มีผลนำมาใช้บังคับแก่โจทก์ พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ข้อบังคับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ฉบับที่ ๓ ว่าด้วยอัตราตำแหน่งและเงินเดือนสำหรับพนักงาน (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๓) ซึ่ง

กำหนดบัญชีอัตราเงินเดือน บัญชีหมายเลข ๒ ที่กำหนดขึ้นเงินเดือนขึ้นละครึ่งขั้นก็ดี
ข้อบังคับฉบับที่ ๔ ว่าด้วยการบรรจุ การแต่งตั้ง การเรียกประกัน การเลื่อนเงินเดือน
และการถอดถอนสำหรับพนักงาน (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๕) ที่ให้ผู้จัดการแต่งตั้ง
พนักงานไปดำรงตำแหน่งที่ต่ำกว่าระดับเดิมได้ตามที่เห็นสมควรก็ดี เป็นข้อตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจ้างจริงดังที่โจทก์อุทธรณ์ แต่ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างนี้
แท้จริงก็คือส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างแรงงาน ซึ่งเป็นสัญญาที่ไม่มีแบบอาจเกิดขึ้นได้
โดยการตกลงกันระหว่างคู่สัญญาคือนายจ้างและลูกจ้าง การแก้ไขข้อตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจ้างที่พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๑๓ กำหนดให้
นายจ้างหรือลูกจ้างต้องแจ้งข้อเรียกร้องเป็นหนังสือให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบก็เพื่อจะได้
ให้นายจ้างและลูกจ้างตกลงกัน ซึ่งมาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๘ แห่ง
พระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวก็ได้วางแนวทางในการปฏิบัติระหว่างนายจ้างและลูกจ้างเพื่อ
ให้เกิดมีการตกลงกันได้แล้ว อย่างไรก็ตาม การตกลงอันจะก่อให้เกิดสัญญาจ้างแรงงาน
ซึ่งรวมถึงข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างนั้นหาได้จำกัดเฉพาะการตกลงโดยชัดแจ้ง
ไม่อาจมีการตกลงกันโดยปริยายก็ได้ ได้ความว่าโจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างของ
จำเลยที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๑๓ ซึ่งขณะนั้นจำเลยที่ ๑ มีข้อบังคับต่าง ๆ
อยู่แล้วมากมาย รวมทั้งข้อบังคับที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมอันเป็นมูลแห่งคดีนี้ด้วย
ข้อบังคับเหล่านี้เป็นสภาพการจ้างอย่างหนึ่ง โจทก์จึงต้องอยู่ใต้ข้อบังคับของจำเลยที่
๑ นั้น ต่อมาจำเลยที่ ๑ ได้แก้ไขข้อบังคับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ฉบับที่ ๓ ว่าด้วยอัตราตำแหน่งและเงินเดือนสำหรับพนักงาน (แก้ไขเพิ่ม
เติม ครั้งที่ ๓) โดยแก้บัญชีอัตราเงินเดือนหมายเลข ๒ เป็นให้มีขึ้นเงินเดือนครึ่งขั้น
และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๒ แต่ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ ๔
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ นอกจากนี้จำเลยที่ ๑ ยังได้แก้ไขข้อบังคับธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ฉบับที่ ๔ ว่าด้วยการบรรจุ การแต่งตั้ง การเรียก
ประกัน การเลื่อนเงินเดือนและการถอดถอนสำหรับพนักงาน (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่

๓) โดยในกรณีจำเป็นให้ผู้จัดการแต่งตั้งพนักงานไปดำรงตำแหน่งอื่นในระดับที่ต่ำกว่าระดับเดิมได้ไม่เกินกว่าหนึ่งระดับ และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๒ ต่อมาจำเลยที่ ๑ ได้แก้ไขข้อบังคับฉบับดังกล่าวอีกเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๕ โดยให้ผู้จัดการสามารถแต่งตั้งพนักงานให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่ต่ำกว่าระดับเดิมได้ และได้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๓ ปราบกฏว่าในการที่จำเลยที่ ๑ แก้ไขข้อบังคับต่าง ๆ ดังกล่าวมาแล้ว ลูกจ้างของจำเลยที่ ๑ ทุกคนรวมทั้งโจทก์ด้วย หาได้หักท้วงหรือโต้แย้งคัดค้านไม่ ตรงกันข้ามกลับยอมรับเอาผลจากการแก้ไขข้อบังคับมาด้วยดีตลอดมา จึงมีผลใช้บังคับแก่โจทก์ได้ อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น ฯลฯ

พิพากษายืน.

(วิศิษฐ์ ลิขานนท์-มานุช เพียรสนอง-สุพจน์ นาณะพินธุ)

ศาลแรงงานกลาง - นายรัชชัย พิทักษ์พล

ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ